Smlouva o zápůjčce

uzavřená dle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

VĚŘITEL

Jméno a příjmení: _____

RČ / datum narození: _____

Bytem: _____

Bankovní spojení: _____

DLUŽNÍK

Společnost:	**Nodi Star s.r.o.**
Sídlo:	**Hradecká 2526/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3**
IČO:	**21300101**
Zastoupená:	**Miroslav Fencl, jednatel**

ČLÁNEK II

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžní zápůjčky ve výši *částka v Kč* (slovy: *částka slovy* korun českých).

2.2 Účelem zápůjčky je financování podnikatelské činnosti Dlužníka.

2.3 Peněžní zápůjčku vyplatí Věřitel Dlužníkovi bezhotovostně na číslo účtu: **4829670004/5500**.

ČLÁNEK III

Doba trvání smlouvy

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku ode dne poskytnutí zápůjčky.

3.2 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení (prolongaci) smlouvy, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím sjednané doby.

ČLÁNEK IV

Úrok a výplata výnosu

4.1 Zápůjčka je úročena pevnou sazbou ve výši 2 % měsíčně z jistiny.

4.2 Úrok je splatný měsíčně, vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce.

4.3 První úroková platba bude vyplacena k nejbližšímu 15. dni následujícímu po poskytnutí zápůjčky.

4.4 Jistina je splatná nejpozději poslední den sjednané roční doby trvání smlouvy, pokud nebude sjednána její prolongace.

ČLÁNEK V

Prodlení a sankce

5.1 V případě prodlení Dlužníka delšího než 5 kalendářních dnů s úhradou úroku nebo vrácením jistiny vzniká Věřiteli právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 12 % ročně z dlužné částky.

5.2 V případě prodlení delšího než 30 dnů je Věřitel oprávněn zesplatnit celý závazek a požadovat okamžité splacení jistiny.

ČLÁNEK VI

Prohlášení Dlužníka

6.1 Dlužník prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není proti němu vedeno insolvenční řízení, exekuce ani výkon rozhodnutí a je schopen dostát svým závazkům.

ČLÁNEK VII

Závěrečná ustanovení

7.1 Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků.

7.2 Pokud by některé ustanovení bylo neplatné, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

7.4 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VĚŘITEL	DLUŽNÍK
V Praze dne _____	**Miroslav Fencl, jednatel** V Praze dne _____